

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

Acta N° 34

El 29 de enero de 2010, siendo las 8:10, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en la sede del Colegio de Arquitectos. En el encuentro están presentes Amalia Gómez, Luis Morcillo Suárez, Liliana Bina, Mónica Martínez, Julio Bustos, Carlos Lange, Gabriel Cardo, José Luis Rigazio, Eduardo Vega, Carlos Tórtolo y Roberto Semenciw de la Comisión Plenaria Honoraria; Carlos Bartmus, director de Planeamiento del Municipio; Raquel Merlino, María Elena Foglia y Alberto Verdinelli de la Unidad Técnica.

Comienzan la reunión comentando acerca una noticia publicada en el periódico La Mañana de Córdoba, la cual dice que la confitería superior del Complejo Aerosilla pertenecería al ejido municipal de Malagueño, según declaraciones del intendente de dicha localidad.

Liliana Bina expresa que el ejido de Malagueño ya está aprobado, por lo tanto, lo único que le quedaría por hacer al Intendente para reclamar por la Aerosilla es ir a la Justicia. Amalia Gómez comenta que Felpeto dijo en los medios periodísticos que recién en marzo presentarían lo que faltaba en la Legislatura, pero en la reunión que tuvieron los ediles con el Ejecutivo en noviembre de 2009, se dijo que eran temas menores a corregir del plano, por lo que ya debería estar listo. Bina dice que cuando se aprobó el ejido de Malagueño nuestro Intendente también tuvo que firmar pero se le debe haber pasado ese detalle. La línea de divisoria de aguas fue trazada por el ingeniero Civarolo y no había problemas con ese límite, por lo que Bina supone que el diario hizo amarillismo.

Por su parte, Carlos Tórtolo manifiesta que se trata de un trabajo técnico, que deben hacer la mensura y si es incorrecta, impugnarla. Y agrega que el ejido no siempre es una poligonal cerrada, por ejemplo Malagueño está formada por loteos o "islas" rodeadas de espacio rural: Yocsina, La Perla, Sierra de Oro, San Nicolás, Malagueño, etc.

Carlos Bartmus comenta que se buscó la foto satelital y se superpuso con el ejido oficial presentado en la Legislatura, así pudieron constatar que la confitería está del lado de Villa Carlos Paz, por eso dice que la información vertida en los medios es incorrecta, cree que la publicación en cuestión podría ser una jugada política. Asimismo cuenta que los cuadrículos que están en el Complejo Aerosilla, que no fueron aprobados por el Municipio de Villa Carlos Paz, sí tienen habilitación de Malagueño. Bina opina que debería haber una disposición común o coherente respecto a los equipamientos que comparten dos municipios, si no, van a terminar con la ladera construida de un lado y preservada del otro.

Finalmente, los presentes resuelven que de este tema deberá encargarse el Ejecutivo Municipal, ya que la línea divisoria departamental que figura en los planos deja a la confitería de Aerosilla del lado de Carlos Paz, así que no habría mayores problemas.

Pasan a tratar el tema del límite de la zona AP1. La arquitecta Mónica Martínez expone el trabajo realizado por la Unidad Técnica. Muestra planos del ejido, el primero del año 1991 de la ordenanza N° 2104 que modifica y amplía las zonas de servicialidad; el segundo, de Civarolo que no se aprobó y que respeta algunos de los avances en la montaña del plano anterior por lo que surgiría un posible problema legal. Por ejemplo, en el caso de Shangri-Lá, según dicho plano contarían con servicios, y pregunta qué sucede si se les restringe las posibilidades de construcción sobre ese lote. Cree necesario hacer una consulta legal para evitar inconvenientes. En este sentido, Liliana Bina explica que lo que quiere decir ese plano es que se incorporan las zonas B (de ampliación de servicios) a la zona A (de servicios), es decir que puede tener agua, recolección de residuos, etc. Pero esto no quita que el Municipio pueda hacer pasar las zonas urbanas edilicias por donde crea conveniente según un criterio ambiental, económico o paisajístico.

Siendo las 9:10 se incorpora a la reunión Eduardo Vega.

Mónica Martínez manifiesta que en la ordenanza N° 4021 no está escrito el límite de la zona AP1 pero en los planos está marcado como zona B.

Bina explica que la zona B de los ejidos, según la Ley Wosden (N° 3373), se extiende desde el último loteo aprobado hasta la línea de divisoria de aguas, cuando se creó la zona AP1 se la hizo coincidir con la zona B de dicha ley. Con respecto a Green Time, Bina expresó que si el propietario tiene los planos aprobados puede construir porque es un derecho adquirido, pero hay edificaciones que igualmente pueden quedar dentro de la zona AP1 para obligarlos a ir al Concejo de Representantes a concertar.

Al respecto, Alberto Verdinelli aclara que en la faja de transición van a quedar los usos preexistentes y que estos que constituyen puntos de concertación.

La arquitecta Bina plantea que dentro de la AP1 van a quedar edificaciones, por lo que ante cualquier posibilidad de ampliación deberán acudir al Concejo de Representantes. Pero desde el Municipio no pueden ir en contra de los derechos adquiridos. La AP1 es una zona edilicia como cualquier otra, lo único que cambia es que tienen otras condiciones y deben pedir al Concejo de Representantes la aprobación. Por ejemplo, se podría establecer un FOS más bajo. Y agrega que por el hecho de tratarse de un Área Protegida no significa que no se haga nada sino que las condiciones las fijará el Concejo de Representantes para cada caso particular, para lo cual deberá reglamentar el mecanismo de concertación. Ésta debería hacerse en el caso de que haya un proyecto de valor estratégico para la ciudad y no loteos o viviendas, el resto de la ladera debería expropiarse, pero el problema es que no hay fondos para expropiar toda la ladera de una sola vez.

Mónica Martínez expresa que si en la montaña se va a poder hacer “Le Quartier de la Montagne”, no tiene sentido declararla zona protegida. Liliana Bina le responde que ese fue un caso particular que se peleó por 10 años y se perdió. Les comenta que el origen de la zona AP1 fue cuando se enteraron el loteo de “Green Time” para hacer un country. En el gobierno de Dellamagiore ese proyecto se declaró de interés turístico y luego los concejales lo aprobaron.

Discuten respecto a las posibilidades de la concertación. Mónica Martínez indica que todavía le quedan algunas dudas legales. Luis Morcillo Suárez expresa que por esa misma vía se puede abrir una ventanita muy pequeña o una puerta muy grande para construir en la AP1, según el criterio de los concejales de turno; por lo que pide que sean cuidadosos con ese tema.

Luego se refieren a las implicancias que tiene un área protegida. Liliana Bina les dice que por ejemplo dentro de los Parques Nacionales hay hoteles o que La Cumbrecita se ubica dentro de un área protegida, entonces no quiere decir que no se puedan hacer cosas, siempre y cuando se resguarde la calidad ambiental.

Siendo las 9:30, los concejales Amalia Gómez, Raquel Merlino y Luis Morcillo Suárez se retiran porque tiene una reunión importante en el Concejo de Representantes.

A continuación, las arquitectas del Ejecutivo, Foglia y Martínez, exponen en un Power Point el trabajo técnico realizado respecto a Puerto San Roque. Esta propuesta surge a partir de una crítica al proyecto del ingeniero Scagliarini. Para poder normar esa zona realizaron una propuesta proyectual en la que priorizaron el acceso público y peatonal a la costanera. El área se dividió en grandes zonas con distintos usos posibles, entre las cuales se encuentran una Marina, un Hotel-Casino, un área comercial, espacios verdes públicos, zona recreativa-deportivo-cultural municipal, un frente costero, y calles peatonales con acceso vehicular restringido. La idea de las arquitectas es garantizar que inclusive en las zonas privadas haya un porcentaje importante de equipamiento y zonas para uso público. Los edificios que se construyan serían perpendiculares a la costa, para que no obstruyan las visuales. La avenida costanera sería tratada como un corredor, con mayor densificación a la existente en la actualidad.

Liliana Bina objeta que deben prestarle más atención a los fraccionamientos y no acuerda con que las calles se extiendan hasta el lago. Por su parte, Gabriel Cardo acuerda con que el peatón sea la prioridad, dice que deben analizar la idea general y luego profundizar sobre ciertos puntos.

Carlos Tórtolo se refiere al Dique San Roque y expresa que el agua debe ocupar hasta la cota 39 y con zona de reserva hasta la cota 42, que no se puede construir más abajo porque es ilegal sacarle terreno al lago; además es contradecir los principios básicos, técnicos, ambientales y físicos y se pone en riesgo a la ciudad, por lo tanto cree que no lo pueden avalar. María Elena Foglia le dice que esa zona ya está ocupada y eso no se va a demoler. Bina objeta que si es necesario se debe demoler.

Por su parte, Julio Bustos expresa que deben ir en contra de la ley que crea la Corporación Puerto San Roque. Carlos Lange manifiesta que ese es un sector de uso público, la gente lo utiliza porque se revalorizó, como se puede observar todos los fines de semana en las costas. Se recuperaron muchos espacios que estaban deteriorados y eso es muy positivo, por lo tanto no se puede impedir el acceso al lago, los temas arquitectónicos se puede solucionar. Julio Bustos opina que deben priorizar un uso recreativo de la zona, con un FOS muy bajo.

Carlos Tórtolo dice que de la DIPAS no hay ningún un informe que diga que ese proyecto no perjudica el embalse, no hay un aval técnico bien fundamentado. Además de los

impactos ambientales que ocasiona. Le parece una situación gravísima. Mónica Martínez acota que obviamente están trabajando sobre un soporte natural que es vulnerable.

El ingeniero Tórtolo agrega que esa zona fue expropiada por la causa de utilidad pública, si no tiene este fin, los anteriores propietarios pueden reclamar su derecho de retrocesión para que les devuelvan las tierras.

Eduardo Vega opina que el Puerto San Roque es un hecho consumado. Liliana Bina expresa que no es así, y no quiere decir que allí se sólo hagan negocios y desarrollos inmobiliarios, salvo los necesarios para sostener el predio.

A las 10:00 se retira Eduardo Vega

La arquitecta María Elena Foglia dice que la idea central es que no se cierre el uso el público de las costas, y Bina acota que en la ordenanza dice que sea de libre acceso, pero eso no significa que no se excluya a una franja importante de la población como sucede en Puerto Maderos, y la gente de menos recursos se auto-segrega. Y agrega que todavía pueden pedir que se derogue o modifique la ley.

Tórtolo insiste con que no está de acuerdo con que se gane terrenos al lago, ya que la ciudad se inundó varias veces con lluvias que no fueron extraordinarias, teme que a futuro se produzcan inundaciones. Quiere que se derogue la ley, no se puede avalar nada en ese lugar sin un estudio serio que le otorgue factibilidad. Y añade que la costanera sur es otro atentado, ya que si se producen lluvias fuertes se va a inundar el centro porque no hay capacidad de embalse. Al respecto, Julio Bustos comenta que en el año 1999 la creciente llegó hasta la cota 39 y el agua entró al centro.

José Luis Rigazio cree que deben evitar todo uso comercial de esa zona, porque cuanto más se acerca la urbanización al espejo de agua, mayor es la contaminación. Igualmente cree que en este caso deben hacer una excepción porque se trata de una zona turística, pero hay que resguardar el lago que es lo único que nos queda.

Mónica Martínez opina que hay que fijar un criterio común, todas las edificaciones, forestación, iluminación y equipamientos del sector deben estar normalizados. Bina opina que el proyecto se deberá adaptar a las necesidades que se planteen. Proponen hacer un concurso para convocar a arquitectos de nivel internacional para que la zona tenga un atractivo turístico más. Discuten sobre este punto Liliana Bina y Gabriel Cardo.

La arquitecta Foglia dice que en ingeniería hidráulica hay muchas formas de adecuar el proyecto para que no haya problemas, no es utópico, pero deben hacer un estudio más profundo. Y destaca que el interés principal de su proyecto es que se acceda públicamente a las costas.

La Comisión Plenaria Honoraria debate y analiza el proyecto de las arquitectas del Ejecutivo. Quieren decidir respecto a los lineamientos globales, el diseño luego se puede estudiar. Carlos Lange está de acuerdo con recuperar esa zona, estudiando bien los proyectos. Por su parte, Rigazio expresa que la gente no va a aceptar que se privatice esa zona. Julio Bustos opina que desde el CPUA deben mandarle un proyecto general como propuesta al Concejo de Representantes.

Acuerdan que para la semana siguiente, cada institución lleve una propuesta de zonificación para Puerto San Roque para luego decidir y enviar la propuesta al Concejo. Se enviará por e-mail el proyecto de las arquitectas del Ejecutivo para que las instituciones puedan trabajarlo.

Pasando a otro tema, Mónica Martínez les muestra el trabajo realizado hasta ese momento por la UT respecto al límite de la AP1. La arquitecta expresa que se trazó la línea desde la última calle y luego se hizo una franja de transición. Analizan las zonas conflictivas de los límites como Shangri-Lá y las calles que no continúan. Liliana Bina realiza algunas acotaciones sobre el plano. Se establece algunos criterios para que no haya diferencias que se presten a reclamos.

Respecto a que se establezca la zona protegida para luego llevar a concertación, la arquitecta Foglia opina que a la larga se presta para negociados, por eso trataría de evitarla. Bina expresa que es una herramienta muy buena para la ciudad, siempre y cuando esté manejada desde el interés público y no sólo garantizando beneficios para el inversor privado.

Siendo las 10:50 se da por finalizada la reunión.